INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)

Golinelli.ai - Piattaforma didattica di AI

Versione documento	1.0
Data di emissione	Aprile 2026
Destinatari	Docenti, studenti, istituti scolastici

1. Titolare del trattamento e responsabile esterno

La presente informativa è redatta da Fondazione Golinelli, con sede in Via Paolo Nanni Costa 14, 40133 Bologna (BO), C.F. 03823850374 (in seguito indicata anche come "Fondazione"). Nel caso di utilizzo della piattaforma in ambito scolastico, l'Istituto Scolastico opera quale Titolare del trattamento per i dati degli Studenti. La Fondazione tratta i dati esclusivamente secondo le istruzioni documentate dell'Istituto Scolastico, ove operi quale Responsabile del trattamento, e non determina autonomamente finalità e mezzi del trattamento relativi agli Studenti. In tale contesto, la Fondazione Golinelli agisce quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, sulla base dei Termini di Servizio accettati dall'Istituto. Per i dati relativi ai Docenti e per la gestione tecnica della piattaforma, la Fondazione opera quale Titolare autonomo.

Contatti

Denominazione	Fondazione Golinelli
Sede legale	Via Paolo Nanni Costa 14, 40133 Bologna (BO)
C.F. / P.IVA	03823850374
Email	privacy@fondazionegolinelli.it
PEC	_____
Sito	www.fondazionegolinelli.it

2. Dati personali trattati

2.1 Dati dei docenti

In fase di registrazione e durante l'utilizzo della piattaforma, vengono raccolti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- indirizzo e-Mail istituzionale;
- denominazione dell'istituto scolastico di appartenenza;
- codice scuola (facoltativo);
- foto profilo (facoltativo, caricata volontariamente dall'utente);
- dati di accesso (credenziali di autenticazione);
- cronologia delle conversazioni con gli assistenti AI (Chatbot, Teacherbots);
- contenuto dei Teacherbots creati (system prompt, configurazioni);
- documenti, presentazioni e lavagne digitali create sulla piattaforma;
- dati di sessione (log di accesso, indirizzo IP, timestamp).

2.2 Dati degli studenti

La piattaforma adotta un modello di accesso pseudonimizzato (c.d. "Zero Registration"). Gli Studenti accedono esclusivamente tramite:

- codice sessione temporaneo fornito dal Docente;
- nickname scelto liberamente dall'utente (non modificabile durante la sessione).

Non vengono raccolti nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo e-Mail o altri dati anagrafici degli Studenti. Vengono tuttavia trattati i seguenti dati tecnici e comportamentali:

- contenuto delle conversazioni con gli assistenti AI nel corso della sessione;
- immagini acquisite tramite webcam durante le attività di ML Lab - Classificazione Immagini (elaborate in memoria locale e non trasmesse permanentemente ai server - v. sez. 6);
- dataset testuali e CSV caricati per le attività di machine learning:
- contenuto delle chat di classe (sessione e private);
- elaborati e documenti prodotti e inviati al Docente;
- dati di sessione tecnici (timestamp, log di accesso anonimizzati).

L'Istituto Scolastico è l'unico soggetto in grado di associare i dati pseudonimizzati all'identità reale degli Studenti ed è pertanto responsabile della gestione di tale associazione, nonché della corretta identificazione degli utenti.

Pseudonimizzazione - art. 5(1)(c) GDPR

La corrispondenza tra nickname e identità anagrafica dello Studente è mantenuta esclusivamente dall'Istituto Scolastico (es. registro di classe). La Fondazione non dispone di tale registro. In caso di data breach, i dati delle interazioni AI non sono direttamente riconducibili a persone fisiche identificate senza il possesso del registro esterno.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per le seguenti finalità, ciascuna con la propria base giuridica:

- **esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b GDPR), per l'erogazione dei servizi offerti dalla piattaforma;**

- **adempimento di obblighi legali (art. 6, par. 1, lett. c GDPR);**
- **legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f GDPR), con particolare riferimento alla sicurezza della piattaforma, alla prevenzione di abusi e alla tutela dei propri diritti;**
- **eventuale consenso dell'interessato, ove richiesto.**

4. Modelli di Intelligenza Artificiale - trasparenza (art. 50 AI Act)

La piattaforma integra sistemi di intelligenza artificiale generativa di terze parti. Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), gli utenti sono informati che:

- tutti gli assistenti presenti nella piattaforma (Tutor AI, Quiz Master, Intervista, Interrogazione, Math Coach, Generatore Dataset, Teacherbots) sono sistemi di intelligenza artificiale, non esseri umani;
- il Docente puoò selezionare il modello AI da utilizzare per ciascuna sessione tra quelli disponibili;
- i Teacherbots sono configurati dai Docenti mediante system prompt personalizzati;
- ogni valutazione generata dall'AI ha natura formativa, soggetta alla supervisione del Docente (c.d. principio "Human-in-the-Loop");
- la piattaforma non effettua decisioni automatizzate con effetti legali o significativi sul percorso accademico degli studenti.

La piattaforma è progettata in conformità ai principi di trasparenza e supervisione umana previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), con particolare riferimento ai sistemi classificati a rischio limitato.

La piattaforma utilizza sistemi di intelligenza artificiale per generare e rielaborare contenuti su richiesta dell'utente. I contenuti generati derivano da elaborazioni automatizzate e non costituiscono consulenza professionale, né decisioni automatizzate ai sensi dell'art. 22 GDPR. I dati inseriti dall'utente sono trattati esclusivamente per fornire il servizio richiesto e per garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e la prevenzione di utilizzi impropri della piattaforma. Eventuali attività di miglioramento dei sistemi avvengono esclusivamente su dati aggregati e/o anonimizzati.

Non si garantisce l'accuratezza, completezza o affidabilità dei contenuti generati dai sistemi di intelligenza artificiale. L'utilizzo degli output avviene sotto la responsabilità dell'utente e, nel contesto scolastico, sotto la supervisione del Docente.

Classificazione AI Act dei sistemi presenti

Sistema	Classificazione	Obblighi principali
Chatbot educativi (Tutor AI, Quiz Master, ecc.)	Rischio limitato (art. 50)	Obbligo di trasparenza - l'utente deve sapere che interagisce con un'AI (soddisfatto dall'interfaccia)
Teacherbot "Psicologo" (bot psicologico età evolutiva)	Rischio limitato / Potenzialmente Elevato	L'utilizzo di tale funzionalità è soggetto a specifiche policy d'uso e limitazioni tecniche configurabili dall'Istituto Scolastico. Supervisione docente obbligatoria.
ML Lab - Classificazione immagini (webcam)	Rischio limitato	Edge processing; nessun riconoscimento biometrico. Trasparenza all'utente sull'attivazione webcam.

ML Lab - Classificazione testo e dati CSV	Rischio limitato	Obbligo di trasparenza; nessun profiling automatizzato con effetti giuridici.

4bis. Utilizzo di sistemi di AI

La piattaforma utilizza sistemi di intelligenza artificiale per elaborare le richieste dell'utente e generare risposte. I contenuti inseriti (c.d. prompt) possono essere trattati da fornitori tecnologici terzi esclusivamente per l'erogazione del servizio. Sulla base degli accordi contrattuali attualmente in essere, i fornitori dichiarano di non utilizzare i dati per finalità proprie o per l'addestramento dei modelli. L'utente è invitato a non inserire dati personali non necessari o appartenenti a categorie particolari (es. dati sanitari, dati relativi all'orientamento sessuale, dati biometrici) nelle interazioni con i sistemi AI, salvo ove strettamente necessario per le finalità didattiche. Si declina ogni responsabilità per eventuali trattamenti illeciti derivanti dall'uso improprio della piattaforma.

5. Destinatari dei dati e sub-responsabili

I dati personali possono essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, alle seguenti categorie di destinatari, tutti operanti quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- fornitori di infrastruttura cloud (es. hosting, storage, elaborazione);
- provider di servizi di intelligenza artificiale (es. modelli LLM integrati nella piattaforma);
- fornitori di servizi IT, manutenzione e supporto tecnico;
- soggetti autorizzati della Fondazione Golinelli, nei limiti delle rispettive mansioni.

Tutti i soggetti operano quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, sulla base di appositi accordi contrattuali che ne disciplinano le istruzioni operative e le misure di sicurezza applicabili oppure, in virtù di accordi di riservatezza/nomine ad autorizzati al trattamento dei dati personali. Nell'ambito dell'erogazione dei servizi, alcuni contenuti inseriti dagli utenti (es. prompt testuali) possono essere trasmessi a fornitori di servizi di intelligenza artificiale. Sulla base degli accordi contrattuali attualmente in essere, tali fornitori non utilizzano i dati per finalità proprie o per l'addestramento dei modelli.

I dati trasmessi ai provider AI sono limitati a quanto strettamente necessario per la generazione della risposta e non includono, salvo inserimento volontario da parte dell'utente, dati identificativi diretti degli Studenti. I fornitori di servizi di intelligenza artificiale operano quali autonomi titolari per le attività eventualmente svolte al di fuori delle istruzioni fornite dal Titolare. Si declina ogni responsabilità per trattamenti ulteriori effettuati da tali soggetti in violazione degli accordi contrattuali.

Il Titolare seleziona i fornitori sulla base di criteri di affidabilità e conformità normativa, ma non è responsabile per trattamenti effettuati dagli stessi in qualità di autonomi titolari al di fuori delle istruzioni contrattuali.

I fornitori attualmente integrati nella piattaforma sono i seguenti:

Fornitore / Provider	Sede	Garanzia ex art. 46 GDPR	Note
OpenAI, LLC	USA	Standard Contractual Clauses (SCCs) -	Modelli GPT. Accordi Enterprise attualmente in essere: sulla base degli

		Decisione 2021/914/UE	accordi contrattuali vigenti, i dati non sono usati per addestrare i modelli.
Anthropic, PBC	USA	Standard Contractual Clauses (SCCs) - Decisione 2021/914/UE	Modelli Claude. Accordi Enterprise attualmente in essere: sulla base degli accordi contrattuali vigenti, i dati non sono usati per addestrare i modelli.
Provider cloud infrastruttura	UE/SEE	Nessun trasferimento extra-UE per i dati ospitati	Infrastruttura cloud certificata ISO/IEC 27001 con data center localizzati nell'Unione Europea o in paesi che garantiscono un livello adeguato di protezione ai sensi del GDPR. Provider specifico: [es. AWS EU / Google Cloud EU / Azure EU].

Trasferimenti extra-UE - Nota operativa

Tutti i trasferimenti di dati verso paesi terzi avvengono esclusivamente tramite provider con i quali sono in vigore adeguate garanzie contrattuali ai sensi degli artt. 44 ss. GDPR. L'elenco aggiornato dei sub-responsabili e delle relative garanzie è disponibile su richiesta inviata a privacy@fondazionegolinelli.it.

5bis. Trasferimento di dati verso paesi terzi

Alcuni dati possono essere trasferiti verso fornitori situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (in particolare verso gli USA per i provider di modelli AI OpenAI e Anthropic). Tali trasferimenti avvengono nel rispetto degli artt. 44 e ss. GDPR, mediante l'adozione delle seguenti garanzie:

- standard Contractual Clauses (SCCs) approvate dalla Commissione Europea con Decisione 2021/914/UE;
- accordi contrattuali di tipo Enterprise che vietano ai provider l'utilizzo dei dati per finalità proprie o per il training dei modelli;
- misure supplementari di sicurezza tecnica e organizzativa ove richieste.

I dati relativi alla sola infrastruttura tecnica (storage, backup) sono ospitati su server localizzati nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, salvo diversa indicazione. I trasferimenti verso paesi terzi sono stati oggetto di valutazione mediante Transfer Impact Assessment (TIA), al fine di verificare il livello di protezione effettiva nei paesi di destinazione e l'adeguatezza delle garanzie adottate.

6. ML Lab - Webcam e dati biometrici

Il modulo ML Lab - Classificazione Immagini utilizza la webcam del dispositivo dell'utente per addestrare modelli di classificazione visiva in tempo reale. A tal riguardo si precisa che:

- l'attivazione della webcam richiede il consenso esplicito del browser e dell'utente;
- le immagini acquisite vengono elaborate in memoria locale (c.d. “edge computing”) e non vengono trasmesse o archiviate permanentemente sui server della Fondazione;
- non viene effettuato riconoscimento biometrico o facciale: le immagini sono usate esclusivamente per addestrare modelli di classificazione generica definiti dall'utente;
- i modelli addestrati localmente non vengono conservati al termine della sessione, salvo esportazione volontaria da parte del Docente;
- gli utenti sono informati visivamente dell'attivazione della webcam durante l'utilizzo del modulo.

Non vengono generati, memorizzati o utilizzati template biometrici, né effettuate operazioni di identificazione univoca o riconoscimento facciale. L’attivazione della webcam è sempre sotto il controllo dell’utente e può essere disabilitata in qualsiasi momento tramite le impostazioni del dispositivo o del browser.

Minori e webcam

Quando la funzionalità ML Lab - Immagini viene utilizzata con studenti minori, l'Istituto Scolastico (Titolare del trattamento) è responsabile di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte dei genitori o tutori legali, in conformità con l'art. 8 GDPR e la normativa scolastica applicabile.

7. Protezione dei minori

La piattaforma è progettata per l'utilizzo in ambito scolastico e può coinvolgere utenti minorenni (studenti di ogni ordine e grado).

Limite di età - art. 8 GDPR

La piattaforma non è destinata a utenti di eta' inferiore a 14 anni senza il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. L'Istituto Scolastico, in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile di verificare il rispetto di tale limite e di acquisire il consenso necessario ove richiesto dalla normativa applicabile.

Con riferimento agli utenti minorenni:

- gli Studenti non forniscono dati anagrafici diretti (modello Zero Registration - v. sez. 2.2);
- la Fondazione non raccoglie o tratta direttamente i dati identificativi degli Studenti minorenni;
- la responsabilità del trattamento dei dati identificativi degli Studenti (e dell'acquisizione del consenso dei genitori/tutori ove richiesto) è in capo all'Istituto Scolastico in qualità di Titolare;
- i Teacherbots con funzioni potenzialmente sensibili (es. "Psicologo") devono essere utilizzati sotto stretta supervisione del Docente e con adeguate istruzioni agli Studenti;
- la Fondazione si impegna a non utilizzare i dati delle interazioni degli Studenti per finalità diverse da quelle strettamente connesse all'erogazione del servizio didattico.

La piattaforma è progettata per minimizzare il trattamento di dati personali degli studenti e ridurre il rischio di identificazione diretta, in conformità ai principi di minimizzazione e

protezione dei dati dei minori. La Fondazione non effettua verifiche dirette sull'età degli utenti e si basa sulle informazioni e sulle procedure adottate dall'Istituto Scolastico.

Teacherbot "Psicologo"

Il teacherbot configurabile come "bot psicologico specializzato nell'età evolutiva" può raccogliere indirettamente informazioni relative allo stato psicologico ed emotivo di studenti minorenni.

8. Conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate.

In particolare:

- dati tecnici e log di sistema: fino a 12 mesi;
- contenuti inseriti dagli utenti (docenti): per la durata del rapporto con la piattaforma;
- dati relativi agli studenti: non vengono conservati in modo persistente e sono trattati in forma temporanea e non identificativa;
- dati relativi a ML Lab: trattati in tempo reale e non conservati.

I periodi di conservazione sono definiti sulla base di criteri di minimizzazione, necessità operativa e obblighi normativi applicabili. I dati possono essere ulteriormente conservati, ove necessario, per l'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. La tabella seguente specifica i periodi di conservazione per ciascuna categoria di dato:

Categoria di dato	Periodo di conservazione	Note
Dati di registrazione Docente (nome, e-Mail, credenziali)	Per tutta la durata del rapporto + 12 mesi dalla cancellazione account	Cancellazione su richiesta dell'utente
Cronologia conversazioni AI del Docente	12 mesi dall'ultima sessione	Il Docente può eliminare le conversazioni in qualsiasi momento
Dati di sessione studenti (cronologia chat, elaborati)	Durata della sessione + massimo 90 giorni	Eliminazione automatica. Periodi più brevi possono essere concordati con l'Istituto Scolastico
Immagini webcam ML Lab	Solo in memoria volatile locale - nessuna conservazione permanente	Non vengono trasmesse ai server
Dataset CSV caricati per ML Lab	Durata della sessione	Eliminati automaticamente alla chiusura sessione
Log tecnici e di sicurezza	12 mesi	Utilizzo esclusivo per sicurezza e debug
Teacherbots creati dal Docente	Per tutta la durata dell'account + 30 giorni post-cancellazione	Esportazione disponibile prima della cancellazione

9. Misure di sicurezza

La Fondazione adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, tra cui:

- cifratura delle comunicazioni tramite protocollo TLS 1.3;
- cifratura dei dati a riposo (AES-256);
- isolamento logico delle sessioni (multi-tenancy): nessuna informazione è condivisa tra istituti o classi diversi;
- accesso ai dati limitato al personale autorizzato della Fondazione, sulla base del principio need-to-know;
- procedure di gestione degli incidenti di sicurezza e data-breach (artt. 33-34 GDPR);
- accordi contrattuali con i provider AI che escludono l'utilizzo dei dati per il training dei modelli;
- monitoraggio e logging delle attività di accesso e utilizzo della piattaforma ai fini di sicurezza e prevenzione degli incidenti;
- procedure di verifica periodica delle misure di sicurezza e test di vulnerabilità.

10. Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i seguenti diritti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR:

Diritto	Contenuto
Accesso (art. 15)	Ottenere conferma del trattamento e copia dei propri dati personali
Rettifica (art. 16)	Correggere dati inesatti o incompleti
Cancellazione (art. 17)	Richiedere la cancellazione dei propri dati ("diritto all'oblio")
Limitazione (art. 18)	Richiedere la limitazione del trattamento in determinati casi
Portabilità (art. 20)	Ricevere i propri dati in formato strutturato e leggibile da macchina
Opposizione (art. 21)	Opporsi al trattamento basato su legittimo interesse
Reclamo (art. 77)	Presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it)

Le richieste possono essere inviate a: privacy@fondazionegolinelli.it. La Fondazione risponde entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (prorogabili a 90 giorni per richieste complesse). L'utente ha in particolare il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati basato su legittimo interesse (art. 21 GDPR) e il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR. Nel caso di utilizzo della piattaforma da parte di studenti senza registrazione diretta, l'esercizio dei diritti può avvenire tramite l'istituzione scolastica di riferimento o, ove tecnicamente possibile, mediante identificativi di sessione.

11. Limitazioni relative ai sistemi di AI

Le funzionalità basate su intelligenza artificiale forniscono contenuti e suggerimenti a supporto dell'attività didattica. Tali output non costituiscono decisioni automatizzate né raccomandazioni vincolanti e possono contenere errori, imprecisioni o bias. L'utente è responsabile della valutazione critica dei contenuti generati e del loro eventuale utilizzo.

12. Responsabilità degli utenti e uso improprio

Gli utenti sono tenuti a non inserire nei sistemi di intelligenza artificiale dati personali di terzi o informazioni sensibili non necessarie. L'utente è invitato a non inserire dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR (es. dati sanitari, dati biometrici, dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, dati sull'origine razziale o etnica) salvo ove strettamente necessario per le finalità didattiche e nel rispetto della normativa applicabile. Il titolare non è responsabile per l'inserimento improprio di dati da parte degli utenti. La piattaforma può adottare misure tecniche per prevenire o limitare tali comportamenti. Il Titolare si riserva la facoltà di sospendere o limitare l'accesso alla piattaforma in caso di utilizzo non conforme alle presenti condizioni o alla normativa applicabile.

13. Modifiche all'informativa

La presente informativa può essere aggiornata in caso di variazioni normative, tecnologiche o operative. La versione aggiornata sarà pubblicata su www.golinelli.ai con indicazione della data di revisione. Per modifiche sostanziali, i Docenti registrati saranno notificati via e-Mail.

14. Contatti per la privacy

Titolare del trattamento	Fondazione Golinelli
e-Mail privacy	privacy@fondazionegolinelli.it
Autorità di controllo	www.garanteprivacy.it

La piattaforma è progettata e sviluppata secondo i principi di privacy by design e privacy by default, ai sensi dell'art. 25 GDPR. I trattamenti descritti nella presente informativa sono stati oggetto di valutazione mediante Data Protection Impact Assessment (DPIA), ove richiesto ai sensi dell'art. 35 GDPR.

Fondazione Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 14, 40133 Bologna | privacy@fondazionegolinelli.it | www.fondazionegolinelli.it
Versione 1.0 - Aprile 2026